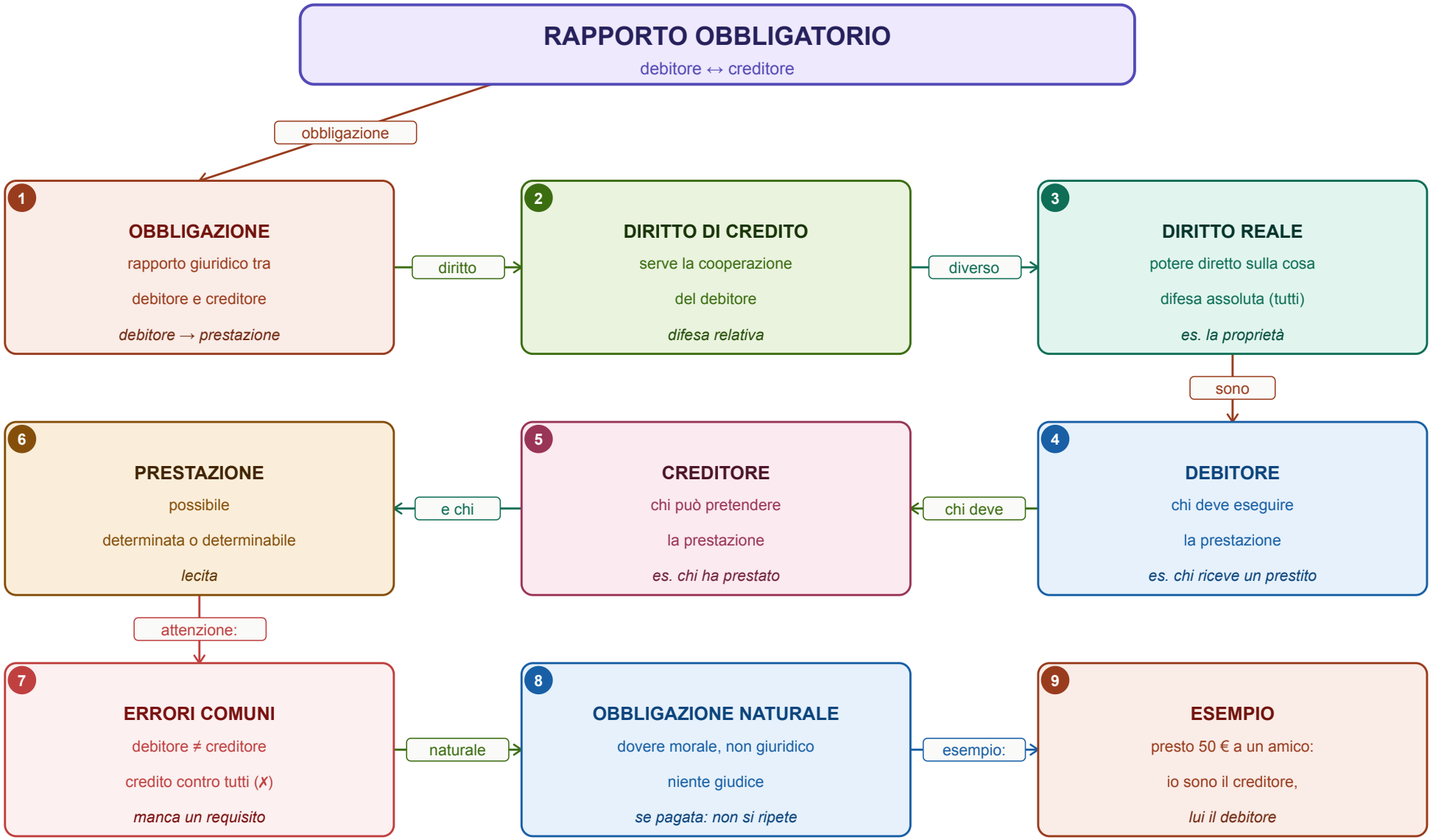
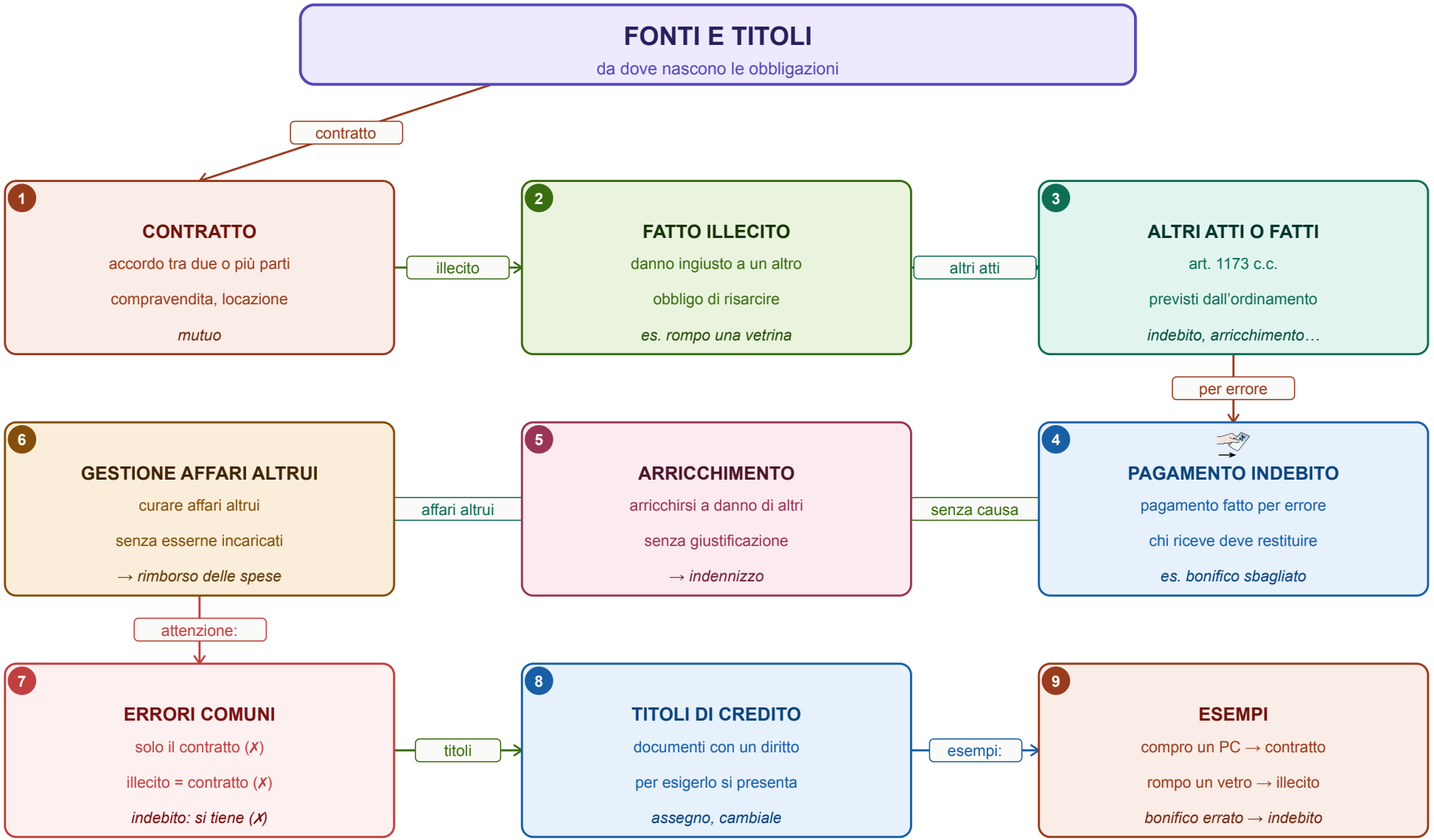
Mappa concettuale · Il rapporto obbligatorio



Connessioni chiave

→ Obbligazione (1) = debitore (4) e creditore (5) legati da una prestazione (6).
→ Il diritto di credito (2) vale solo contro il debitore; il reale (3) contro tutti.
→ L'obbligazione naturale (8) è un dovere morale: niente giudice.

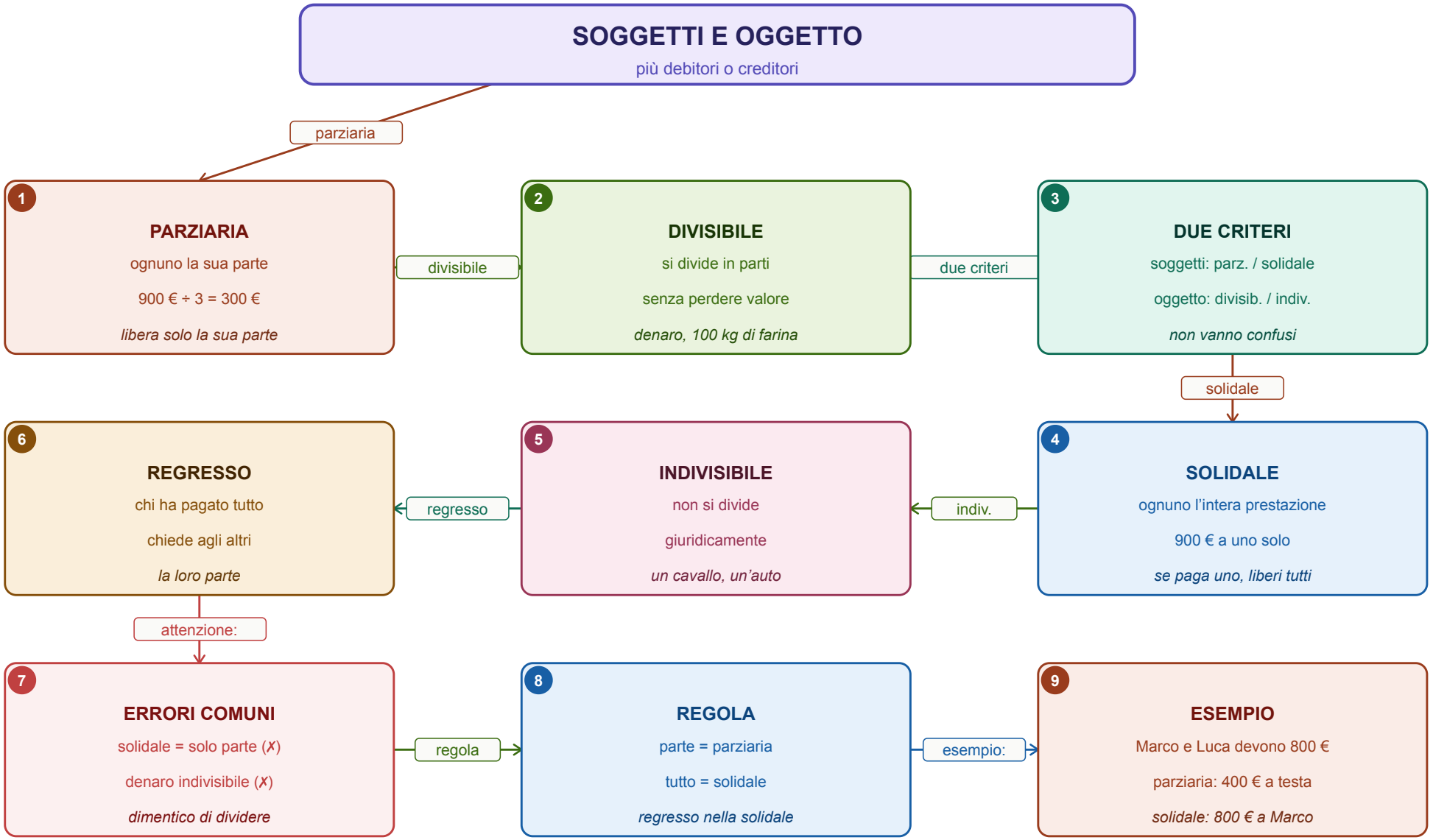
Mappa concettuale · Le fonti e i titoli di credito



Connessioni chiave

→ Tre fonti: contratto (1), fatto illecito (2) e altri atti o fatti (3, 4, 5, 6).
→ L'errore più frequente (7) è pensare che nasca obbligazione solo dal contratto.
→ I titoli di credito (8) sono documenti: il diritto si esercita presentandoli.

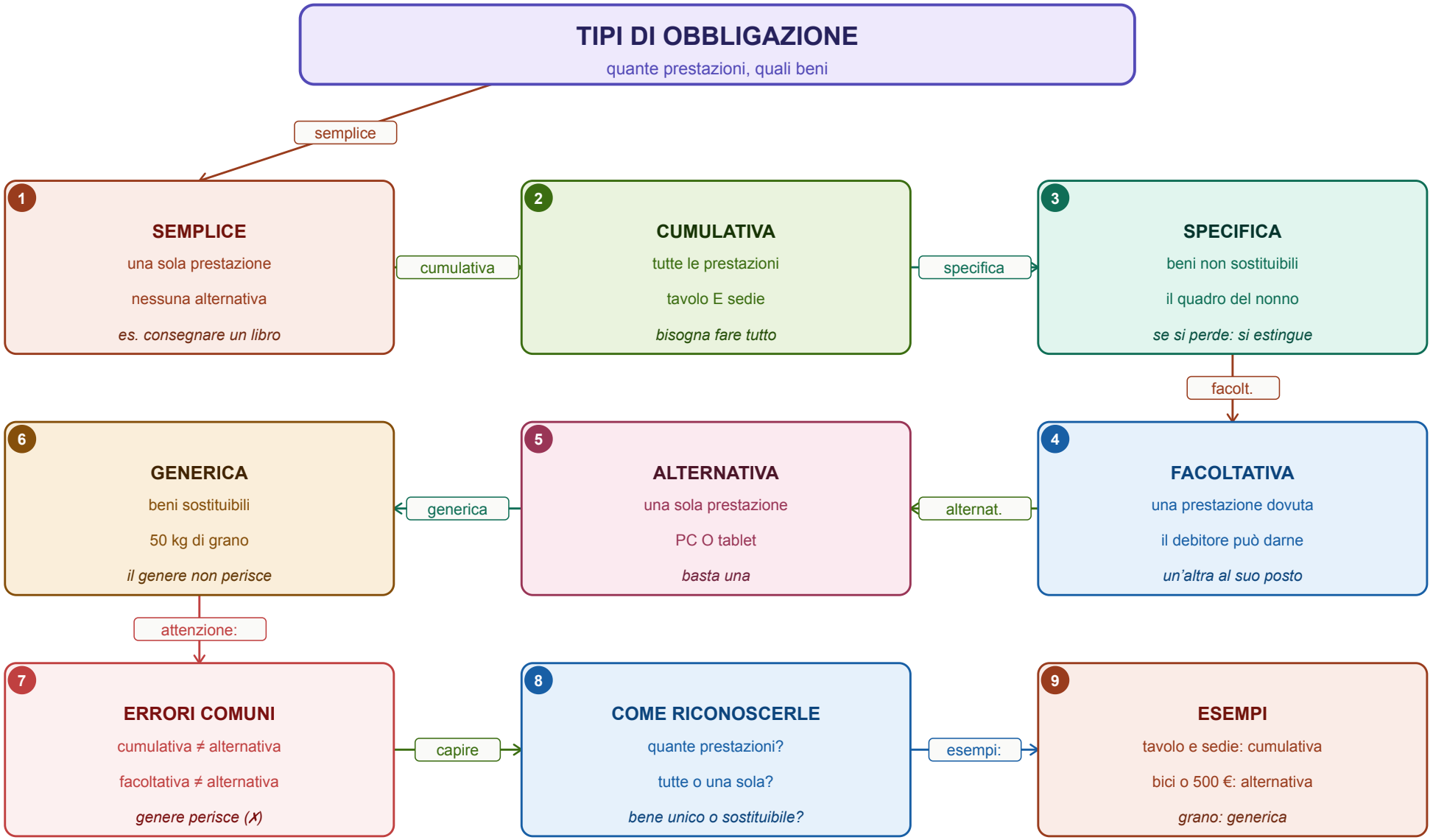
Mappa concettuale · Soggetti e oggetto



Connessioni chiave

→ Parziaria (1) e solidale (4): i soggetti. Divisibile (2) e no (5): l'oggetto.
→ Nella solidale chi paga tutto ha il regresso (6) verso gli altri.
→ Regola breve (8): parte = parziaria, tutto = solidale.

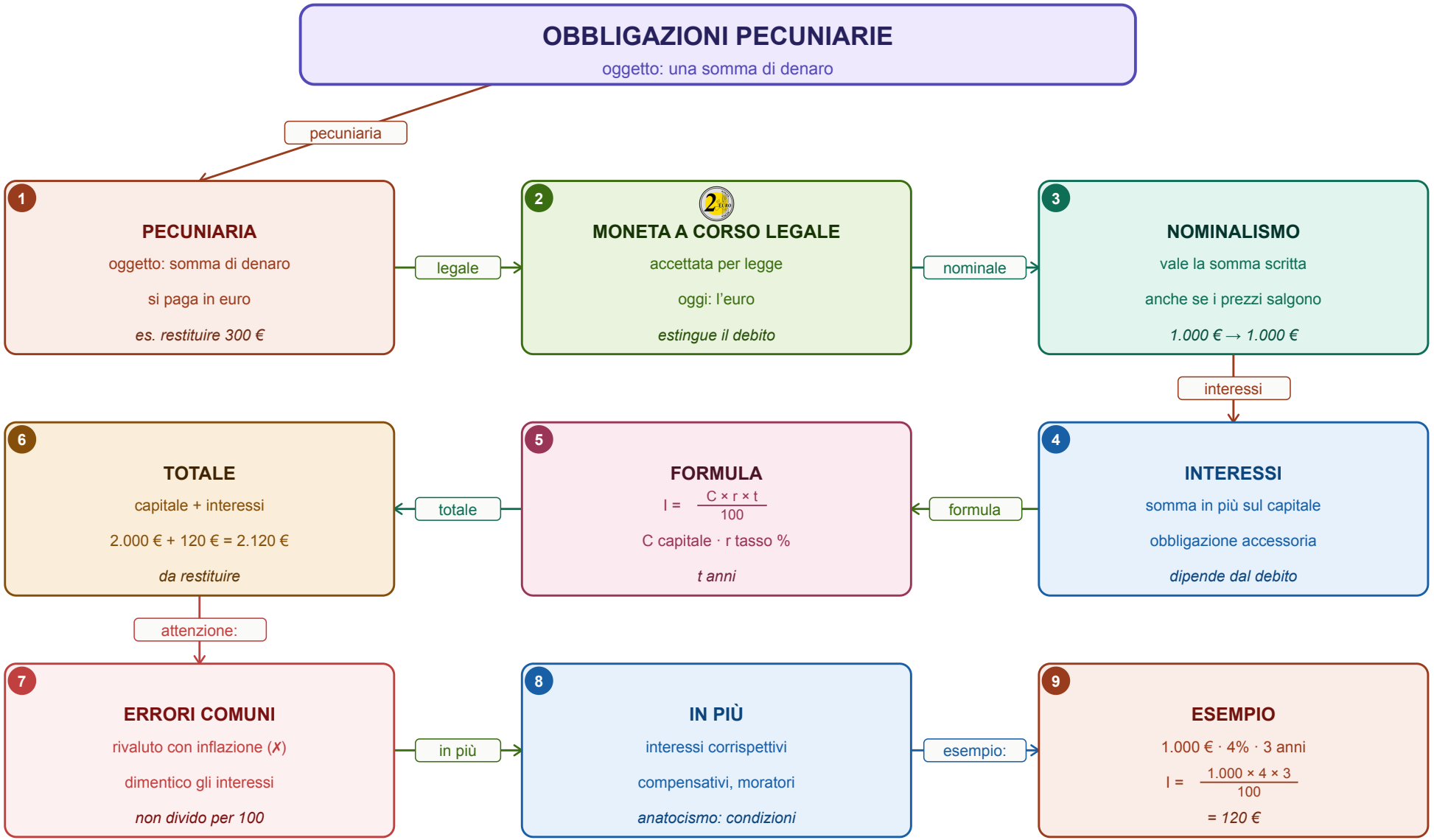
Mappa concettuale · Semplice, cumulativa, specifica…



Connessioni chiave

→ Una prestazione: semplice (1) o facoltativa (4). Più prestazioni: (2) o (5).
→ Specifica (3) e generica (6) riguardano i beni: unico o sostituibile.
→ Tutte = cumulativa, una sola = alternativa (8).

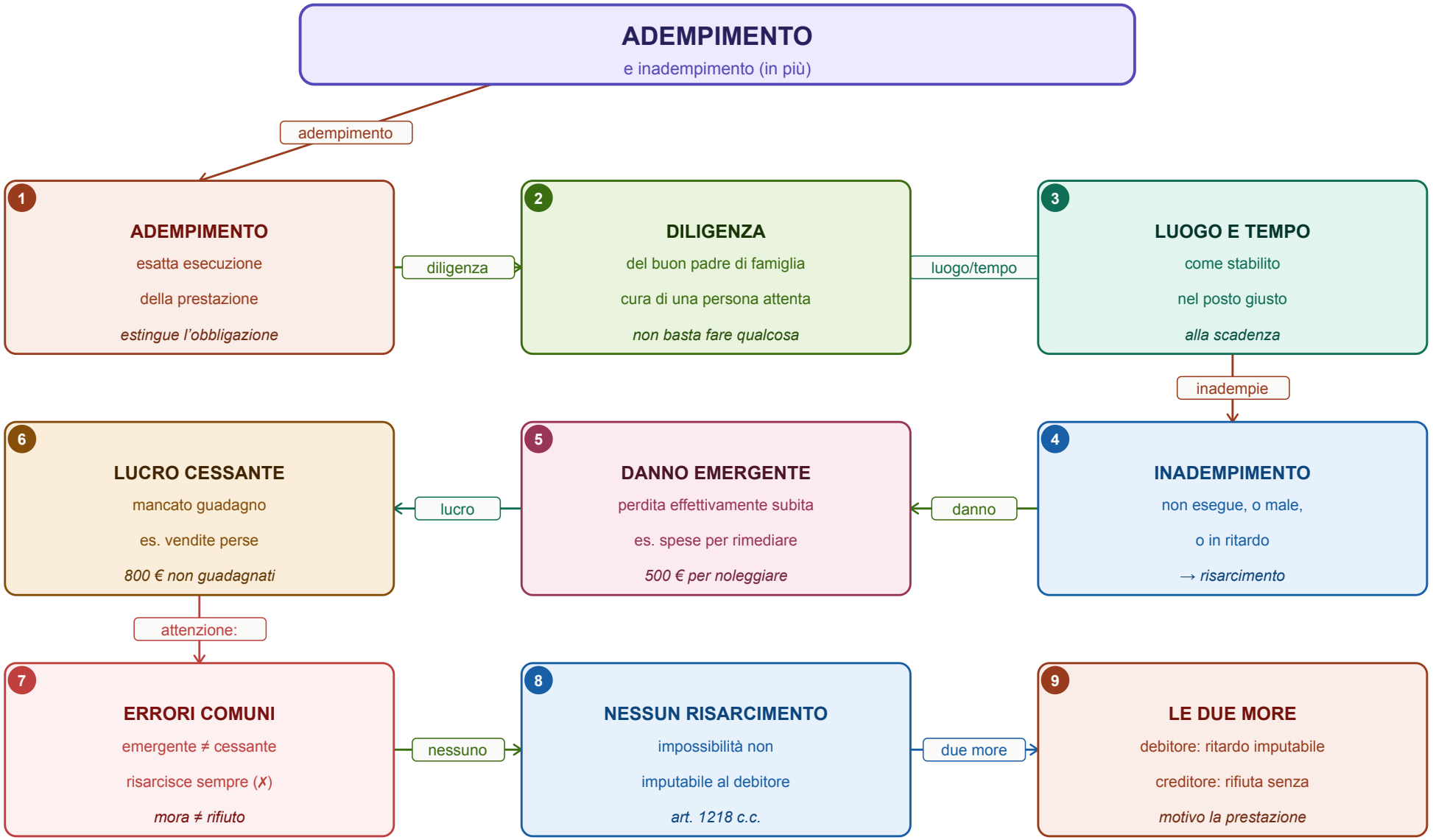
Mappa concettuale · Obbligazioni pecuniarie e interessi



Connessioni chiave

→ Il debito di denaro (1) si paga con moneta a corso legale (2), al nominale (3).
→ Gli interessi (4) sono accessori: si calcolano con la formula (5) e si sommano (6).
→ Errori tipici (7): rivalutare da soli il debito o dimenticare gli interessi.

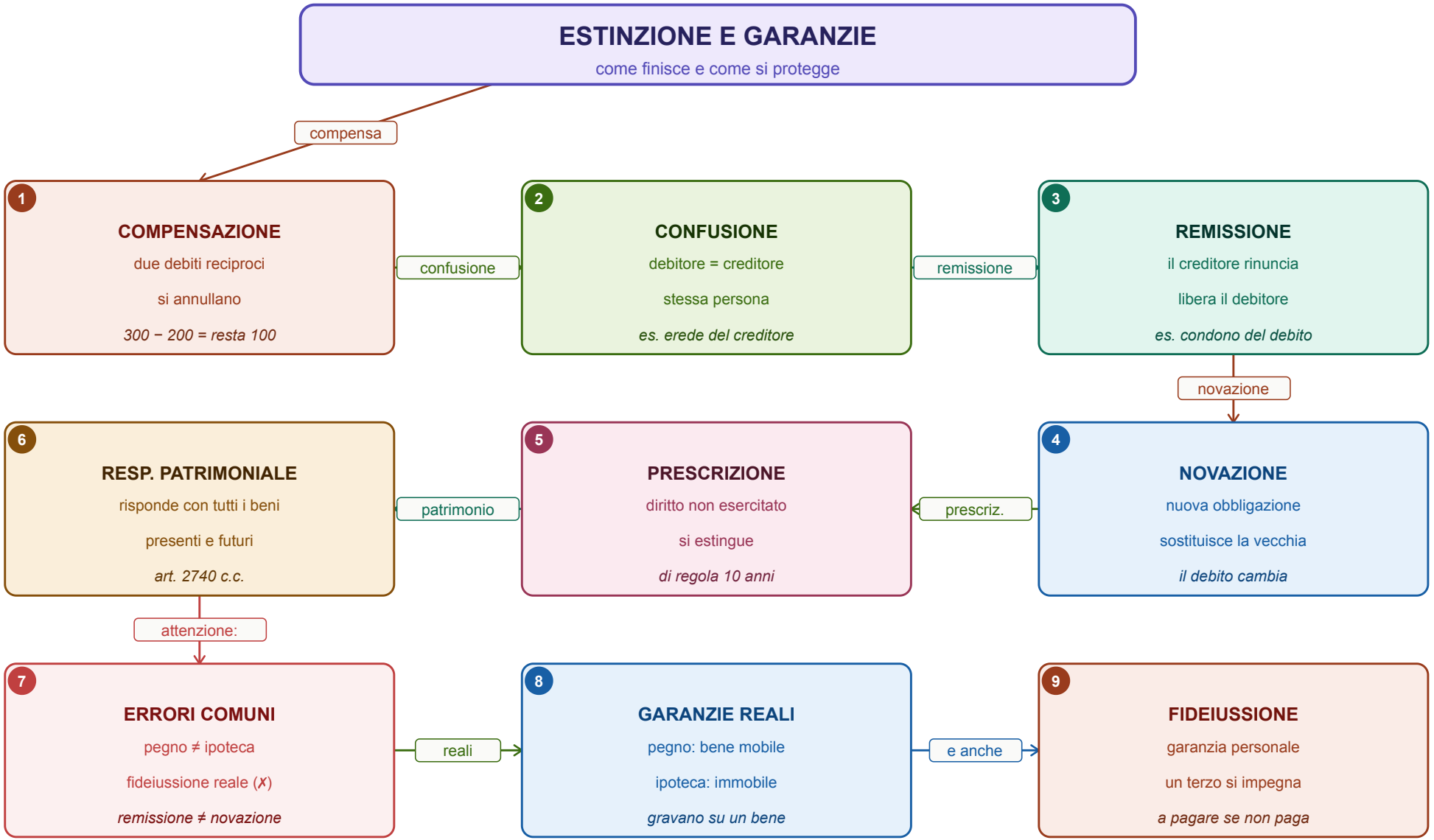
Mappa concettuale · Adempimento e inadempimento (in più)



Connessioni chiave

→ L'adempimento esatto (1) richiede diligenza (2), luogo e tempo giusti (3).
→ L'inadempimento (4) obbliga a risarcire: danno emergente (5) e lucro cessante (6).
→ Se l'impossibilità non è imputabile (8) il debitore non risarcisce.

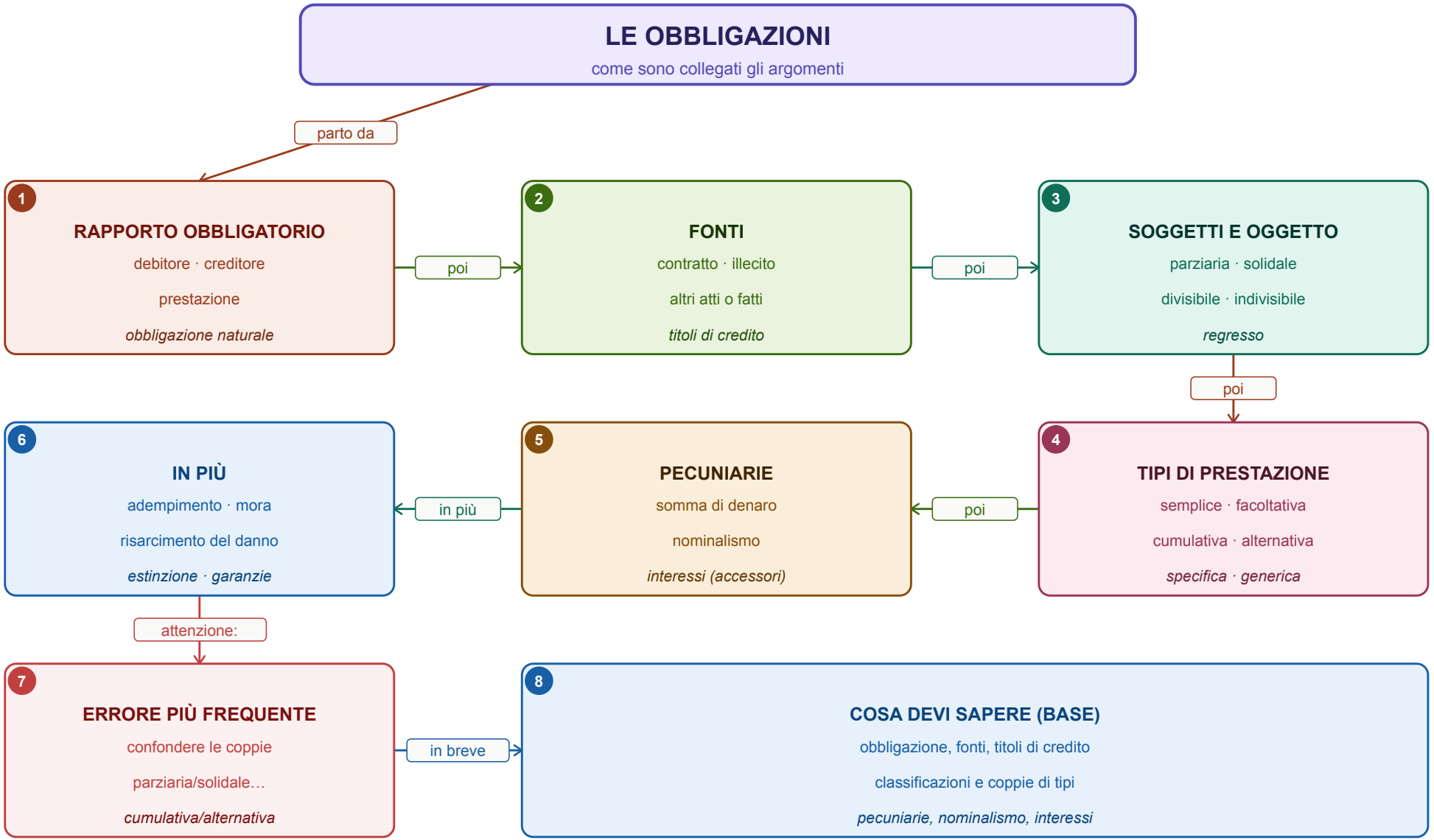
Mappa concettuale · Estinzione e garanzie (in più)



Connessioni chiave

→ Oltre all'adempimento, il debito si estingue in vari modi (1-5).
→ Il debitore risponde con tutti i beni (6); per sicurezza servono garanzie (8, 9).
→ Pegno e ipoteca sono reali (8); la fideiussione è personale (9).

Mappa concettuale · Panoramica



Connessioni chiave

→ Dal rapporto (1) e dalle fonti (2) si passa alle classificazioni (3, 4).
→ Le pecuniarie (5) sono le più usate: nominalismo e interessi.
→ Il livello base è nell'ultimo riquadro; il resto (6) è in più.